

3. 처분요구와 통보사항

1

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 집행 효율적 관리 방안 마련 필요 사전 착안사항

1. 업무 개요

공단은 「한국환경공단법」 제17조(사업) 제1항에 따라 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경시설¹⁾(이하 “환경시설”이라 한다)의 설치·운영 및 기술지원 등의 사업을 수행하며, 같은 조 제2항에 따라 해당 사업 등을 국가나 지방자치단체 또는 그 밖의 자로부터 위탁받아 시행할 수 있다.

이에 공단은 지방자치단체로부터 환경시설 설치사업을 위탁받아 건설사업관리 업무 등을 수행하고 있으며, 2025년 9월 기준 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 공단의 환경시설 설치사업 건설사업관리 현황(2025. 9. 30., 공사중 현장 기준)

(단위: 개소)

구분	합계	☆☆환경본부	★★환경본부	●●환경본부	○○환경본부	◎◎환경본부	◇◇환경본부
현장 수	63	13	11	9	7	16	7

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

한편, 공단은 환경시설 설치사업 발주 시 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)를 근거로 건설 사업장에서 활동하는 근로자에게 발생할 수 있는 산업재해 및 건강 장해 예방을 목적으로 사용할 수 있는 법정 경비인 건설업 산업안전보건관리비(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)를 공

1) 환경시설: 환경오염물질 등으로 인한 자연환경 및 생활환경에 대한 위해를 사전에 예방 또는 감소하거나 환경오염물질의 적정한 처리 또는 폐기물 등의 재활용을 위한 시설·기계·기구, 그 밖의 물체로서 기후에너지환경부령으로 정하는 것(환경오염방지시설, 하수도, 공공폐수처리시설, 가축분뇨 처리시설 및 공공처리시설, 재활용시설, 폐기물처리시설, 수도시설 등)을 말함

사의 종류와 규모에 따라 별도로 책정하여 원가계산 시 계상하고 있으며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(이하 “「고용노동부 고시」”라 한다)에 따라 이를 운영·관리하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조 및 같은 법 시행령 제89조(산업안전보건관리비의 사용)에 따르면 건설공사발주자는 산업재해 예방을 위하여 산업안전보건관리비를 사업비에 계상하여야 하며, 사업의 규모별·종류별 계상 기준, 건설공사의 진척 정도에 따른 사용비율 등 기준, 그 밖에 산업안전보건관리비의 사용에 필요한 사항은 「고용노동부 고시」를 준수하여야 한다.

「고용노동부 고시」 제4조(계상의무 및 기준) 제1항에 따르면 발주자가 도급계약 체결을 위한 원가계산에 의한 예정가격을 작성하거나, 자기공사자가 건설공사 사업계획을 수립할 때에는 산업안전보건관리비 대상액²⁾ 규모별 계상기준 등에 따라 산정한 금액 이상의 산업안전보건관리비를 계상하여야 하며, 같은 조 제5항에 따라 발주자 또는 자기공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 별표 1의³⁾에 따라 지체없이 산업안전보건관리비를 조정 계상하여야 한다.

2) 「예정가격 작성기준」(기획재정부 계약예규) 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부 예규) 등 관련 규정에서 정하는 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액

3) 설계변경 시 산업안전보건관리비 조정·계상 방법

1. 설계변경에 따른 산업안전보건관리비는 다음 계산식에 따라 산정한다.

○ 설계변경에 따른 산업안전보건관리비 = 설계변경 전의 산업안전보건관리비 + 설계변경으로 인한 산업안전보건관리비 증감액

2. 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 산업안전보건관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다.

○ 설계변경으로 인한 산업안전보건관리비 증감액 = 설계변경 전의 산업안전보건관리비 × 대상액의 증감 비율

3. 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정가격 작성시의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다.

또한, 「고용노동부 고시」 제8조(사용금액의 감액·반환 등)에 따르면, 발주자는 도급인이 법 제72조 제2항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다고 되어 있다.

아울러, 「고용노동부 고시」 제10조(실행예산의 작성 및 집행 등) 제1항에 따르면, 공사금액 4천만 원 이상의 도급인 및 자기공사자는 공사 실행예산을 작성하는 경우에 해당 공사에 사용하여야 할 산업안전보건관리비의 실행예산을 계상된 산업안전보건관리비 총액 이상으로 별도 편성해야 하며, 이에 따라 산업안전보건관리비를 사용하고 별지 제1호 서식의 산업안전보건관리비 사용내역서를 작성하여 해당 공사현장에 갖추어 두어야 한다고 되어 있다.

따라서, 공단이 시행 중인 환경시설 설치사업의 건설사업관리 업무를 직접 수행하고 있는 각 환경본부 환경시설관리처(이하 “환경본부”라 한다)는 건설 사업장 활동 근로자에게 발생할 수 있는 산업재해 및 건강장해의 예방을 위해 도급인이 산업안전보건관리비를 적정하게 계상하고 적시적소에 효율적으로 집행하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사에서 산업안전보건관리비 계상 및 집행에 관한 적정성을 확인하기 위해 환경본부와 간담회(1, 2차) 및 설문조사, 관련 법령 검토 등 통해 미흡한 점과 개선 필요 사항을 확인하였다.

○ 대상액의 증감 비율 = [(설계변경후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전 대상액] × 100%

[표 2] 감사 사항별 감사수단(절차) 및 주요 내용

감사 사항	감사수단(절차) 및 주요 내용
가. 환경본부 산업안전보건관리비 계상 및 집행 적정성 실태조사 분석	• 환경시설 설치사업 공무 담당자 간담회 개최('25. 9. 11., 1차) - 산업안전보건관리비 집행 효율성 제고 • 환경시설 설치사업 공무 담당자 간담회 개최('25. 10. 17., 2차) - 설문조사 필요성 및 문항 협의 결정
나. 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 고시 개정 현황 검토	• 자체 감사 스터디그룹 운영('25. 10. 14.) - 고시 개정 현황 검토 및 분석
다. “산업안전보건관리비 초과 정산 기준” 관련 법령 검토 미흡	• 예비감사('25. 10. 20.~10. 24.) - “초과 정산 기준” 관계 법령 검토 및 준수 여부 확인 • 본감사('25. 10. 27.~10. 31.) - 예비감사 검토 사항 확정 및 확인서 징구 - 적극행정면책 신청 검토 및 심의 · 사업부서 적극행정면책 신청서 접수('25. 11. 10.) · 적극행정면책 여부 검토 및 심의('25. 12. 15.~, 12. 17., 외부전문가 포함)
라. “산업안전보건관리비 초과 정산 기준” 개선 필요	• 예비감사('25. 10. 20.~10. 24.) - “초과 정산 기준” 검토 및 개선 필요 사항 확인
마. 산업안전보건관리비 초과 정산에 대한 협의·처리 규정 마련 필요	• 예비감사('25. 10. 20.~10. 24.) - “초과 정산 기준” 협의 처리 절차 규정(공사계약 등) 마련 검토

자료: 특정감사 계획보고서 등

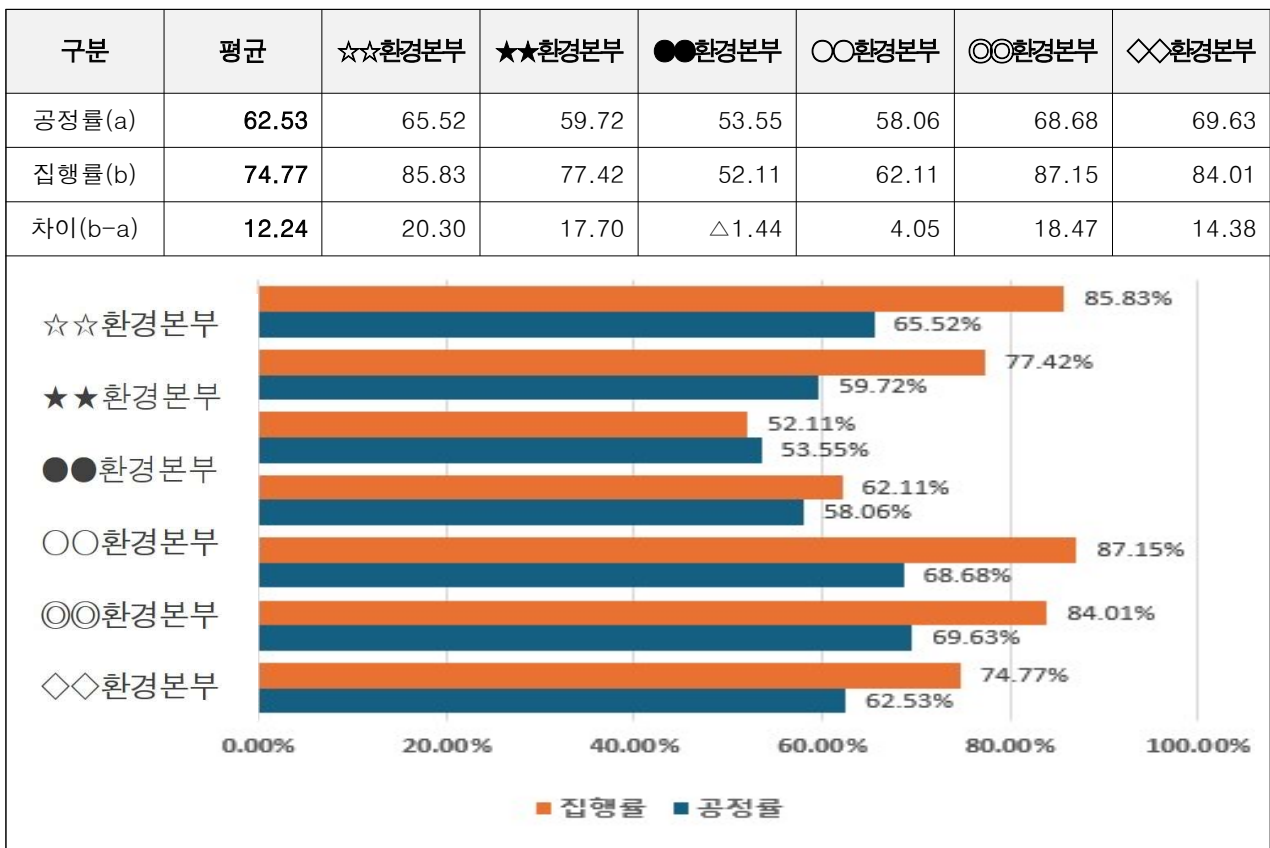
가. 환경본부 산업안전보건관리비 계상 및 집행 적정성 실태조사 분석

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “「중대재해처벌법」”이라 한다) 시행(2022. 1. 27.) 이후 착공되어 감사일 기준 환경본부에서 건설사업관리 중(준공 현장 제외)인 현장 중 산업안전보건관리비 계상 금액이 1억 원 이상인 현장 총 61개소(이하 “실태조사 대상 현장”이라 한다)에 대한 산업안전보건관리비 계상 및 집행 적정성 실태조사를 실시한 결과, ① 공사 공정률을 초과하는 산업안전보건관리비 계획 대비 집행 실적(이하 “산업안전보건관리비 집행률”이라 한다), ② 안전관리자 임금 등 산업안전보건관리비 사용 항목의 특정 항목 편중, ③ 계상액 초과 집행이 예상되는 항목 존재 등의 사항이 확인되었다.

① 먼저, 감사일 기준 환경본부 각 현장별 공사 공정률 및 산업안전보건관리비 집행률을 검토한 결과, 실태조사 대상 현장의 평균 산업안전보건관리비 집행률은 74.77%로 평균 공사 공정률 62.53%를 약 12.24% 초과하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 공사 공정률 대비 산업안전보건관리비 집행률 비교

(단위: %)



자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

한편, 2022년 1월 이후 착공되었으나 감사일 이전 준공되어 실태조사 대상 현장에서 제외된 현장은 총 10개로, 해당 현장들의 준공 시 평균 산업안전보건관리비 집행률은 125.38%이며, 그 중 “㉠” 현장의 산업안전보건관리비 집행률이 196.8%로 가장 높게 나타났다.

[표 4] '22년 1월 착공 후 준공된 건설사업관리 현장의 산업안전보건관리비 계획 대비 집행을 현황

구분	현장명	착공일	준공일	집행률(%)
평균				125.38
1	-	2022-01-03	2024-08-03	114.45
2	-	2022-01-07	2025-07-31	136.09
3	-	2022-01-07	2024-06-02	104.44
4	개	2022-02-14	2024-08-21	196.80
5	-	2022-02-25	2024-11-30	115.24
6	-	2022-02-25	2024-10-31	121.52
7	-	2022-03-30	2025-05-31	140.55
8	-	2022-09-05	2024-09-03	96.50
9	-	2022-11-30	2025-02-11	100.65
10	-	2023-10-05	2025-09-13	127.54

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성(착공일 순)

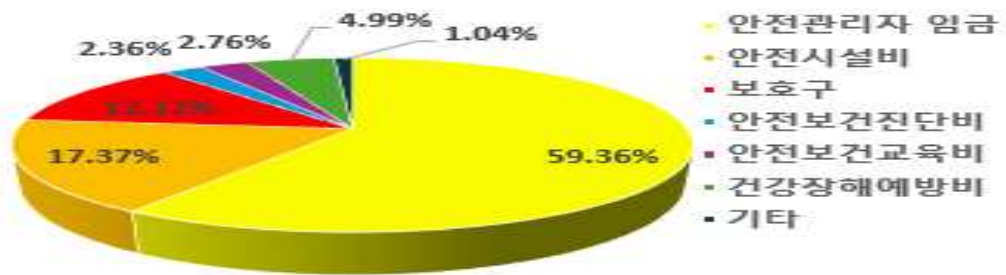
② 다음으로, 실태조사 대상 현장의 산업안전보건관리비 사용 항목별 누계 사용금액 비중을 검토한 결과, ‘안전관리자 임금’ 항목의 누계 사용금액이 평균 59.36%로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 확인되었으며, ‘안전시설비(17.37%)’, ‘보호구(12.12%)’ 등이 뒤를 이었다.

[표 5] 산업안전보건관리비 사용 항목별 사용 현황

구분	안전관리자 임금	안전 시설비	보호구	안전보건 진단비	안전보건 교육비	건강장해 예방비	기타
평균	59.36%	17.37%	12.12%	2.36%	2.76%	4.99%	1.04%
☆☆환경본부	58.76%	17.31%	14.60%	1.26%	3.02%	3.89%	1.16%
★★환경본부	60.25%	17.32%	11.91%	2.01%	1.73%	6.06%	0.71%
●●환경본부	58.50%	18.09%	11.66%	4.15%	2.32%	4.67%	0.61%
○○환경본부	53.42%	22.63%	11.87%	1.65%	3.47%	4.73%	2.23%
◎◎환경본부	62.05%	15.19%	10.94%	3.12%	3.93%	4.71%	0.06%
◇◇환경본부	61.29%	15.13%	12.30%	2.63%	2.48%	4.92%	1.24%

(계속)

[실태조사 대상 현장(61개) 산업안전보건관리비 항목별 사용 비중]

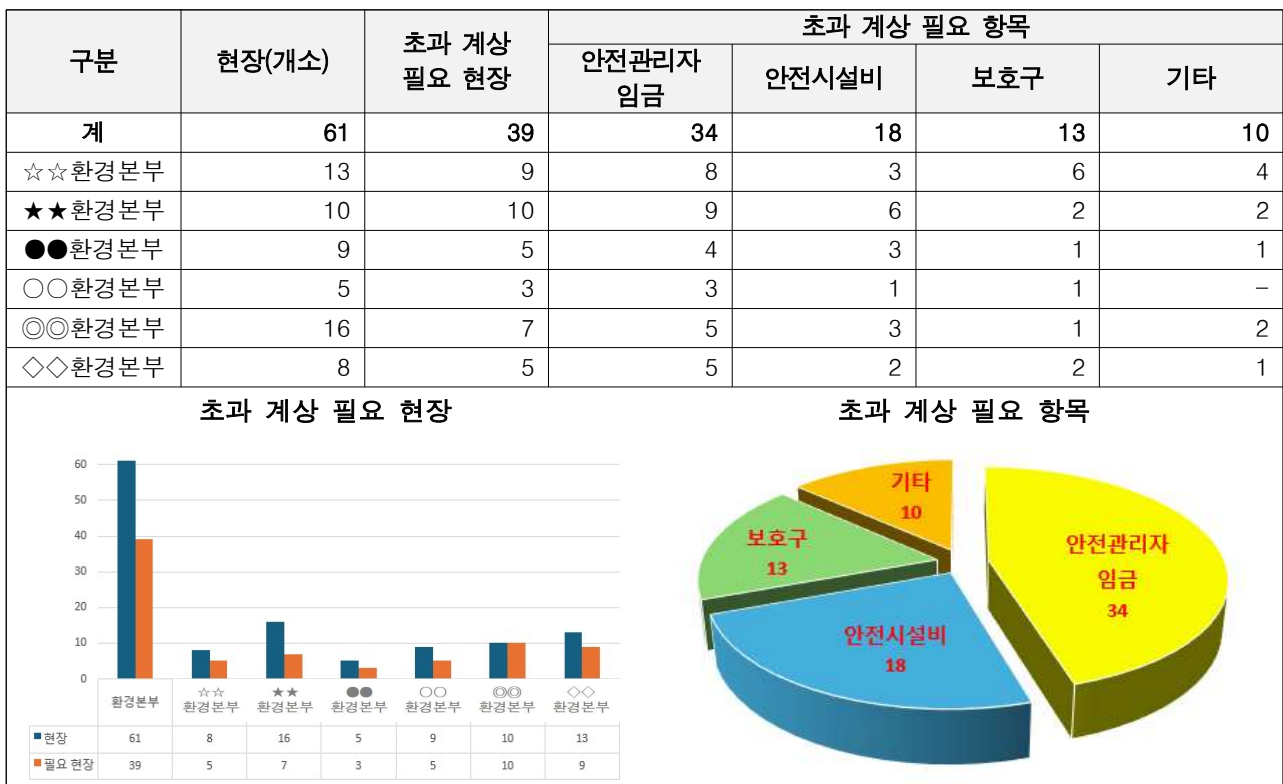


자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

③ 마지막으로, 실태조사 대상 현장의 산업안전보건관리비 초과 계상 필요성 및 필요 항목에 대한 설문조사 결과, 초과 계상이 필요하다고 응답한 현장은 총 39개소(약 64%)이며, 필요 항목(중복 응답 기준)은 ‘안전관리자 임금(34개소)’, ‘안전시설비(18개소)’, ‘보호구(13개소)’, ‘기타(10개소)’ 순인 것으로 확인되었다.

[표 6] 산업안전보건관리비 초과 계상 필요성 및 필요 항목 설문조사 결과

(단위: 개소)



자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

그리고 초과 계상 필요 응답 현장 39개소의 기타 의견으로는 ❶사용항목 등에 대한 명확한 기준 및 목록을 마련하여 목적 외 사용 방지, ❷취약시기(혹서기, 혹한기), 생수, 제빙기/하트팩 등 건강검진 비용 증대 필요, ❸안전관리자의 임금을 엔지니어링 노임단가 기준으로 산정하여 산업안전보건관리비를 안전관리자 임금과 안전시설비 등의 항목과 분리하여 책정, ❹공사 공종별 난이도가 다르고, 기간이 길수록 산업안전보건관리비가 많이 필요하므로, 구조물 공사, 지하 가시설 등의 난이도가 있는 공사는 추가 요율 필요, ❺공사기간 연장 시 시공사의 귀책 사유가 아닌 경우 간접비 증액 시 안전관리자의 인건비 및 산업안전보건관리비에 대해 실비 반영이 필요하다는 의견 등이 확인되었다.

결국, 산업안전보건관리비 계상 및 집행 적정성 실태조사를 통해 확인된 사항들을 종합하여 볼 때, 「중대재해처벌법」 시행(2022. 1. 27.) 이후 중대재해 감축을 위한 안전관리자 임금 등 산업재해예방 비용의 증가, 스마트 안전장비 활용도 증가 등 건설현장의 여건 변화로 인해 실제 산업안전보건관리비가 초과 집행(또는 초과 집행 예상)되고 있으며, 이로 인한 시공사의 산업안전보건관리비 초과 계상 요청 등 현장 민원 또한 발생하고 있어 건설 사업장에서 활동하는 근로자에게 발생할 수 있는 산업재해 및 건강 장애를 예방할 수 있도록 산업안전보건관리비의 계상 및 집행 적정성 제고 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

나. 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시) 개정 현황 검토

감사실은 산업안전보건관리비 계상 요율의 현실성 및 적정 항목 집행 유도 효과 등을 판단하기 위해 「고용노동부 고시」의 주요 개정 이력 등을 확인하였다.

그 결과, 「고용노동부 고시」는 1988년 2월 제정 이후 현재까지 30여 차례에 걸쳐 산업안전보건관리비의 계상 기준 및 요율, 사용 항목, 설계변경에 따른 비용 조정 및 계상 방법 등이 개정되어 온 것으로 확인되었다.

특히, 산업안전보건관리비 계상 요율의 경우 해당 제도가 도입된 이후 약 25년 만인 2013년 10월에 약 4.8%(대상액 50억 이상) 인상하는 개정(2013. 10. 14., 고시 제2013-47호)이 이루어졌으며, 이어 2024년 9월에는 공사 규모별 20.3%~23.8%(대상액 50억 이상)까지 계상 요율을 인상하는 추가 개정(2024. 9. 19., 고시 제2024-53호)이 이루어져 2025. 1. 1.부터 시행 중인 것으로 확인되었다.

[표 7] 산업안전보건관리비 계상 요율 및 사용기준 관련 고용노동부 고시 개정 현황

구분	고시	주요 개정 사항									비고 (시행일)	
고시 개정	고시 제2013-47호 (2013. 10. 14.)	- 산업안전보건관리비 요율 상승 - 50억 이상 기준: 1.88% ⇒ 1.97% (4.8% 상승)									2014. 1. 1.	
	고시 제2017-8호 (2017. 2. 7.)	- 대상액 50억이상 세분화(영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사) - 추정금액 800억미만 건설공사(주공종이 토목인 경우 1,000억) - 추정금액 800억이상 건설공사(주공종이 토목인 경우 1,000억)									2017. 5. 1.	
	고시 제2023-49호 (2023. 10. 05.)	- 공사종류 명칭 변경 - 일반건설(갑)공사 ⇒ 건축공사, 일반건설(을)공사 ⇒ 토목공사 등									2024. 7. 1.	
	고시 제2024-53호 (2024. 09. 19.)	- 산업안전보건관리비 요율 상승 - (건축) 50억 이상 800억 미만: 1.97% ⇒ 2.37% (20.3% 상승) - (토목) 50억 이상 800억 미만: 2.10% ⇒ 2.60% (23.8% 상승)									2025. 1. 1.	

구분	공사종류	대상액										
		5억 미만			5억이상 ~ 50억미만			50억 이상 (800억 미만)			50억 이상 (800억 이상)	
		13년 까지	14년 ~24년	25년 부터	13년 까지	14년~24년	25년 부터	13년 까지	14년 ~24년	25년 부터	17년 ~24년	25년 부터
요율 변경	일반건설(갑) 건축공사	2.48	2.93	3.11	1.81%+ 3,294백만원	1.86%+ 5,349백만원	2.28%+ 4,325백만원	1.88	1.97	2.37	2.15	2.64
	일반건설(을) 토목공사	2.66	3.09	3.15	1.95%+ 3,498백만원	1.99%+ 5,499백만원	2.53%+ 3,300백만원	2.02	2.10	2.60	2.29	2.73

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

한편, 「고용노동부 고시」(제2024-53호)의 경우 안전보건공단 산업안전보건 연구원의 “건설업 산업안전보건관리비 사용실태 조사 용역(2023년 10월)” 결과를 통해 확인된 산업안전보건관리비 계상 효율 현실화 필요성⁴⁾을 근거로 산업안전 보건관리비 계상 효율 인상을 포함한 개정이 이루어진 것으로 확인되었다.

그러나, 「중대재해처벌법」 시행(2022. 1. 27.) 이후 착공되어 감사일 기준 건설사업관리 중인 환경시설 설치사업 현장 61개소 중 산업안전보건관리비 계상 금액을 초과하여 집행(또는 집행 예상) 중인 현장 39개소의 경우 기존 산업안전보 건관리비 계상 효율을 2024. 9. 19. 「고용노동부 고시」 개정 시 인상된 효율로 변경 적용할 수 없음은 물론, 설계변경을 통한 산업안전보건관리비 대상액 증감 시에도 기존 효율을 적용해야 하는 상황이다.

따라서, 해당 환경시설 설치사업 현장의 산업안전보건관리비 계상 및 집행 현실화를 위한 별도의 대책 마련이 필요한 것으로 판단된다.

다. “산업안전보건관리비 초과 정산 기준” 관련 법령 검토 미흡

환경본부는 「중대재해처벌법」 시행(2022. 1. 27.) 이후 안전관리자 수요 급 증으로 인한 인건비 상승 및 스마트 안전장비 활용 증가 등으로 소관 건설사업 관리 현장에서 산업안전보건관리비가 초과 집행되고 있는 문제점을 해소하고자 본부별 자체 “산업안전보건관리비 초과정산 기준”(이하 “환경본부 자체 정산 기준” 이라 한다)을 마련하여 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

4) 건설현장 1,456개소에 대한 실태조사를 통해 산업안전보건관리비 계상 대비 사용 실적 18.5% 초과 집행, 공사종류 및 규모에 따른 사용 항목별 누계 사용금액 비중의 뚜렷한 차이가 확인되어 계상 효율 현실화 필요성 확인

[표 8] 환경본부별 자체 산업안전보건관리비 초과 정산 기준

구분	내부결재	초과 정산 기준
☆☆ 환경본부	- (2022. 11. 3.)	- 공사 수행 중인 시공사(22개 현장) 의견을 토대로 정산 초과 범위 산정 □□시 등 15개 지자체 소과 의견 청취 반영 - 지자체 동의 현장 - 초과범위: 관련 법령에 따른 최초 계상금액(계약금액)의 최대 30% - 적용시점: 관련 법령에 따른 계상금액(설계변경, 물가변동 등 계약금액 조정 포함) 소진이 예상되는 시점 - 적용절차: ①소진예상시점→②계약대상자 요청→③내부보고 승인→④집행→⑤준공 시 정산 - 지자체 미동의 등 현장: 발주자와 시공사 간 우선 협의 및 지자체와 최종 협의
○○ 환경본부	- (2024. 7. 19.)	- 중대재해처벌법 시행에 따른 안전사고 예방 활동 증가로 부족 예상 - 초과 사용 및 정산에 대한 기준을 마련하여 적극적인 업무추진에 기여 - 초과하여 사용할 필요가 있는 경우, 지자체 협의 및 공단 승인 후 집행 - 초과범위: 관련 법령에 따른 최초 계상금액(계약금액)의 최대 30% (단, 초과금액 인증 항목에서 안전관리자 인건비는 제외) - 적용시점: 관련 법령에 따른 계상금액(설계변경, 물가변동 등 계약금액 조정 포함) 소진이 예상되는 시점 - 적용절차: ①계약대상자 요청→②지자체 협의→③내부보고 승인→④집행→⑤준공 시 정산
◎◎ 환경본부	- (2023. 10. 30.)	25개소 공사를 수행하고 있고, 대부분 안전관리비용 부족 ☆☆환경본부 안전관리비용 초과정산 기준을 인용하여 안전관리 체계 강화 - 지자체 동의 현장만 적용 - 초과범위: 관련 법령에 따른 최초 계상금액(계약금액)의 최대 30% (단, 초과금액 인증 항목에서 안전관리자 인건비는 제외) - 적용시점: 관련 법령에 따른 계상금액(설계변경, 물가변동 등 계약금액 조정 포함) 소진이 예상되는 시점 - 적용절차: ①소진예상시점→②계약대상자 요청→③내부보고 승인→④집행→⑤준공 시 정산
◇◇ 환경본부	- (2025. 7. 24.)	2025년도 사업관계자 합동간담회 협력고객 의견에 대한 조치 - 기 시행중인 『☆☆환경본부』 및 『◎◎환경본부』의 초과정산 기준 인용 - 지자체 동의 현장만 적용 - 초과범위: 지자체 협의에 따른 최초 계상금액(계약금액)의 최대 30% (단, 초과금액 인증 항목에서 안전관리자 인건비는 제외) - 적용시점: 관련 법령에 따른 계상금액(설계변경, 물가변동 등 계약금액 조정 포함) 소진이 예상되는 시점 - 적용절차: ①소진예상시점→②계약대상자 요청→③지자체 협의→④내부보고 승인→⑤중액분 사용계획 승인→⑥ 집행→⑦ 준공 시 정산 ※ 사용계획 승인(감독실 -> 시공사), 목적 외 사용금지

주: ★★환경본부, ●●환경본부는 자체 ‘산업안전보건관리비 초과 정산 기준’ 미운영 중

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

이에 특정감사 기간 중 “환경본부 자체 정산 기준”의 적정성 판단을 위해 관련 법령 및 규정에서 산업안전보건관리비 계상 및 집행과 관련하여 건설공사 발주자에게 부과된 의무 등을 검토하였다.

먼저 「산업안전보건법」 제72조는 발주자로 하여금 도급계약 체결 시 산업안전보건관리비를 계상할 의무를 부과하고 있다. 그리고 「산업안전보건법」에 따른 「고용노동부 고시」 제4조는 발주자에게 계상된 산업안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰 참가자에게 알려야 할 의무, 계상된 산업안전보건관리비를 공사도급계약서에 별도로 표시해야 할 의무, 설계변경 등으로 대상액에 변동이 있는 경우 조정 계상할 의무 등을 부과하고 있다.

한편, 같은 고시 제8조는 도급인이 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 경우 이를 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있는 발주자의 권한을 정하고 있으나, 반대로 도급인이 계상된 산업안전보건관리비를 초과하여 지출한 경우 계약금액의 증액 조정, 실비 정산 등과 관련한 발주자의 의무는 규정하고 있지 않다.

이와 관련하여, 서울중앙지방법원 2020. 12. 4. 선고 2018가합537376 하급심 판결은 산업안전보건법령의 규정들은 산업안전보건관리에 소요되는 금액을 당해 건설공사의 도급금액에 명시적으로 계상하게 하여 공사원가에 반영하고, 수급인이 계상된 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 경우 그 해당 금액을 도급인에게 반환하여야 하는 위험부담을 지워 간접적으로 수급인에게 계상된 산업안전보건관리비의 사용을 강제하는 방법이므로 산업안전보건관리비를 오직 산업재해 예방 목적으로만 사용될 수 있게 함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지한다는 산업안전보건법의 입법 목적을 달성하기 위한 것으로 해석하면서, 도급인이 수급인에게 공사대금에 일정 비율을 곱하

여 계상한 금액 상당의 산업안전보건관리비를 지급하도록 한 것일 뿐, 산업안전보건관리비에 대한 실비 정산을 염두에 두고 마련된 규정이 아니므로 발주자가 계상된 금액을 초과하여 실제 지출한 산업안전보건관리비를 지급할 의무가 없다고 판결하였다.

따라서, 환경본부는 관련 규정에서 계상된 산업안전보건관리비를 초과 계상할 수 있는 규정이 없음에도 자체적으로 “환경본부 자체 정산 기준”을 마련하는 등 관련 규정 검토가 미흡하였다.

다만, 「건설업 산업안전보건관리비 해설」(2025년 6월, 고용노동부) “Ⅱ. 산업안전보건관리비의 계상 등 - 마. 산업안전보건관리비의 계상방법”에 따르면 「고용노동부 고시」[별표1]에 따른 요율은 법정 최소금액을 규정한 것으로 발주자가 해당 건설공사의 위험도 등을 고려하여 최소기준 이상을 지급하더라도 법 위반이 아니며, 같은 해설 “Ⅴ. 산업안전보건관리비의 정산 - 나. 정산방법 - 4) 계상 금액을 초과 사용한 경우”에서는 당해 공사에 계상된 산업안전보건관리비를 초과하여 사용한 금액에 대해서는 발주자와 수급인 간에 협의·처리하여야 한다고 안내하고 있다.

그리고 고용노동부는 산업안전보건법 및 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에서는 초과 사용한 산업안전보건관리비 정산과 관련된 내용은 별도로 규정하고 있지 않으므로, 초과 사용에 대한 정산 여부는 발주자와 도급인이 관계 계약 법령 등을 참고하여 협의 처리하여야 할 것이라고 질의회시(2023. 1. 19, 00000과-326호) 하였다.

또한, 고용노동부는 국민신문고 민원(1AA-****-*****)에 대한 답변(2024. 10. 8.)을 통해, 발주자 또는 자기공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 「고용노동부 고시」[별표 1의3]에 따라 지체 없이 산업안전보건관리비를 조정 계상하여야 한다고 규정하고 있어, 산업안전보건관리비의 조정 계상은 설계변경 등으로 인해 공사원가계산서 상 대상액(재료비, 노무비)이 변동되었는지 여부에 따라야 하므로, 설계변경 등으로 대상액이 변동되고 공사금액이 증액된 경우라면 산업안전보건관리비를 재계상하여야 하나, 적법하게 계상되었으나 계상금액을 초과하거나 부족한 경우에 대해서는 동 고시에서 별도로 정하고 있지 않으므로 부족한 금액에 대한 안전관리 비용의 확보 방안, 사용 및 정산 또는 법적 계상금액보다 증액 계상 등에 대해서는 발주자와 시공사 간에 공사계약 관련 법령 및 당해 공사계약 내용 등을 참고하여 협의, 처리하여야 할 것이며, 아울러 건설현장(사업장) 상황 등을 고려하여 자체적으로 판단하고 법적기준을 상회하여 산업안전보건관리비를 계상하는 것은 가능하다고 답변하였다.

따라서, 현행 법령은 초과 정산을 직접적으로 허용하지는 않지만, 발주자와 시공사 간 협의 여지는 존재하므로 공단 차원의 명확한 기준 정립이 필요할 것으로 보인다.

라. 산업안전보건관리비 초과 정산 기준 개선 필요

감사실은 산업안전보건관리비 초과 정산 기준 관련 법령 검토 내용을 바탕으로 “환경본부 자체 정산 기준”의 적용 가능성 확보를 위한 개선 필요 사항을 도출하였다.

첫 번째, “환경본부 자체 정산 기준”의 경우 초과 정산 범위를 관련 법령에 따른 최초 계상금액(계약금액)의 최대 30%로 반영하였으나, 공사유형과 현장 난이도 차이를 반영하지 못하고 있어 「고용노동부 고시」를 준용하여 공사 종류(건축공사, 토목공사)에 따라 별도 적용할 필요가 있다.

[표 9] 산업안전보건관리비 초과 계상 범위 비교 검토 결과

구분	환경본부 기준	환경본부 실태조사 결과		고용노동부 고시	
		대상 현장	제외 현장(준공)	건축	토목
초과범위	최대 30%	12.25%	25.38%	20.3%	23.8%

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

두 번째, 초과사용 금액 인정 항목과 관련하여 수도권동부환경본부는 산업안전보건관리비 전 항목을 인정하고 있고, 대구경북, 충청권, 광주전남제주환경본부는 안전관리자 인건비를 제외하여 인정하는 등 환경본부별 기준이 상이하였다.

그러나, 실태조사 및 설문조사 결과, 산업안전보건관리비 사용 항목별 비중에서 ‘안전관리자 임금’ 항목이 59.36%로 가장 높고, 초과 계상 필요 항목 응답에서도 39개소 현장 중 34개소가 ‘안전관리자 임금’ 항목을 선택한 점을 고려하여 전 항목을 인정 항목으로 조정할 필요가 있다.

다만, ‘안전관리자 임금’ 항목의 누계 사용금액 인정 비율에 대한 제한이 없을 경우 과다 편중으로 인해 초과 정산 기준 적용을 통한 산업안전보건관리비 현실화 효과가 제한될 우려가 있으므로, 실태조사 결과를 토대로 안전관리자 임금 항목을 적정 비율(60% 이내 등)로 제한할 필요가 있다.

세 번째, 「고용노동부 고시」는 도급인이 작성한 산업안전보건관리비 사용

계획서에 대한 발주자의 검토 및 승인 절차를 규정하고 있지 않아, 현재 공단이 건설사업관리 중인 현장에서는 도급인이 작성한 산업안전보건관리비 사용계획서에 따른 집행내역을 관리하고 있을 뿐 산업안전보건관리비 사용계획의 적정성을 사전에 검토하지 못하고 있었다.

이에 타 기관 사례를 검토한 결과, B기관은 「계약 특수조건(안전, 품질, 보안)⁵⁾」을 통해 산업안전보건관리비 집행 전 사용계획에 대한 발주처 승인 의무를 규정하고 있는 사례를 확인할 수 있었다.

따라서 “환경본부 자체 정산 기준” 적용 가능성 확보를 위해 산업안전보건관리비의 사용계획서가 적정하게 계상되었는지에 대한 사전검토 및 승인 절차를 마련할 필요가 있다.

마지막으로, “환경본부 자체 정산 기준”은 적용 가능 공사의 범위를 특정하고 있지 않으나, 초과 정산 허용 취지에 부합하도록 「중대재해처벌법」 시행(2022. 1. 27.) 이후 착공되었으나 2024. 9. 19. 「고용노동부 고시」 개정 시 인상된 요율을 적용하지 못하는 현장으로 그 적용 대상을 명확히 할 필요가 있다.

마. 산업안전보건관리비 초과 정산에 대한 협의·처리 규정 마련 필요

고용노동부는 질의회시 및 국민신문고 답변 등을 통해 「고용노동부 고시」는 적법하게 계상된 산업안전보건관리비가 초과 사용되거나 부족한 경우에 대해서 별도로 규정하고 있지 않으므로, 부족한 안전관리 비용의 확보 방안, 사용 및

5) 「계약 특수조건(안전, 품질, 보안)」 제4조(안전준수 일반사항) 제6항에 따르면 계약상대자는 산업안전보건관리비를 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 하며, 사용계획에 대해 납부발전의 승인 후 집행이 가능하고, 증빙을 첨부한 경우에만 산업안전보건관리비를 정산할 수 있다.

정산 또는 법적 계상 금액의 증액 등에 대해서는 발주자와 시공사 간에 공사계약 관련 법령 및 당해 공사계약 내용 등을 참고하여 협의·처리하여야 한다고 안내하고 있다. 그러나 공단의 현행 공사계약 관련 규정에는 산업안전보건관리비 초과 계상에 대하여 협의·처리할 수 있는 근거 조항이 없는 것으로 확인되었다.

이에 타 기관 사례를 검토한 결과, [A]기관은 「안전계약 특수조건」을 통해 계약상대자로 하여금 공사여건의 변동에 따라 안전관리비용등⁶⁾의 변경이 필요할 경우 발주기관에 비용의 조정을 요청할 수 있는 별도 계약조건을 마련하였고, [B]기관 또한 「안전계약 특수조건」을 통해 계약상대자가 산업안전보건관리비 계상 금액을 초과하여 사용할 경우 발주주관부서와 사전 협의하여야 함을 규정하고 있었다. 그리고 실제로 [A]기관 및 [B]기관은 해당 계약조건에 따라 산업안전보건관리비 계상 금액을 초과하거나 부족한 경우에 협의 후 설계변경을 실시하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 9] 산업안전보건관리비 초과 사용 협의 절차 근거 규정 관련 타기관 사례

구분	[A]기관	[B]기관
관련규정	「안전계약 특수조건」	
관련조문	제7조(안전관리비용등 계상 및 사용) ⑦ 계약상대자는 공사여건의 변동에 따라 안전관리비용등의 변경이 필요할 경우 [A]기관에게 비용의 조정을 요청할 수 있다.	제20조(산업안전보건관리비 사용 등) ② 계약상대자는 계상된 산업안전보건관리비를 초과하여 사용할 경우 [B]기관 발주주관부서와 사전에 협의를 하여야 한다.
(참고) 관련 보도자료	※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호에 따라 해당 내용을 공개하지 않습니다.	

자료: [A]기관, [B]기관

6) [A]기관 안전계약 특수조건 제7조(안전관리비용등 계상 및 사용) 제1항에 따르면 계약상대자는 산업안전보건법에 따른 산업안전보건관리비와 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 등 안전보건 확보에 소요되는 비용(이하 ‘안전관리비용등’이라 한다)을 누락없이 계상하여야 한다.

따라서, 환경본부는 “환경본부 자체 정산 기준”의 적용 가능성을 확보하여 산업안전보건관리비 현실화가 이루어질 수 있도록 관계 부서 협조를 통해 공단 공사계약 관련 규정 등⁷⁾에 산업안전보건관리비 초과 정산에 대한 협의·처리 근거 규정을 마련할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

관련 환경본부 부서(♠♠♠♠처)는 “환경본부 자체 정산 기준”을 마련하여 시행한 것은 「중대재해처벌법」 시행(2022. 1. 27.) 이후 산업재해예방 비용 증가로 인해 지속된 산업안전보건관리비 증액 민원에 대한 해소 노력 및 공사현장 안전 사고 예방 체계를 강화를 위한 적극 행정 추진 노력의 일환이었다는 의견을 제시하였다.

다만, 자체 기준 마련의 근거가 되는 관련 규정에 대한 검토가 미흡한 부분이 있었다며, 향후 「공사계약특수조건」 등 내부 규정에 산업안전보건관리비 초과 계상 및 정산에 대한 근거를 마련하고, 각 환경본부별 상이한 기준을 통일시키는 등 자체 기준을 개정 적용하여 산업재해 예방 및 관련 규정 준수에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처장)는 산업안전보건관리비에 대한 “환경본부 자체 정산 기준” 마련 시 관련 법령 및 규정 검토를 미흡하게 한 ☆☆환경본부 ♠♠♠♠처 ■■■■부(현 ★★환경본부 ♠♠♠♠처 △△△△부) ☒급 ☒☒☒, ○○환경

7) 「공사계약특수조건」 제10조의2(산업안전보건관리비 등의 계상)

본부 ♠♠♠♠처 △△△△부 ㉠급 ㉠㉠㉠, ○○환경본부 ♠♠♠♠처 △△△△부
(현 ◇◇환경본부♠♠♠♠처 △△△△부) ㉠급 ㉠㉠㉠, ◇◇환경본부 ♠♠♠♠처 △
△△△부 ㉠급 ㉠㉠㉠에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② ☆☆환경본부장(♠♠♠♠처장), ○○환경본부장(♠♠♠♠처장), ○○환경본
부장(♠♠♠♠처장), ◇◇환경본부장(♠♠♠♠처장)은 각 본부 소관 현장에 통일된
산업안전보건관리비 집행 관리 및 정산 기준이 적용될 수 있도록 감사사항을 반
영하여 “환경본부 자체 정산 기준”을 보완하시기 바랍니다. 【권고】

③ 경영기획이사(▲▲▲▲처장)는 「공사계약 특수조건」 등 공단 공사계약
관련 규정 개정을 통해 산업안전보건관리비 초과 정산에 대한 발주처 및 계약상
대자간 협의·처리 근거를 마련하시기 바랍니다. 【통보】

6. 적극행정 면책

“환경본부 자체 정산 기준”은 「중대재해처벌법」 시행(2022. 1. 27.) 이후 산
업안전보건관리비가 초과 집행되고 있는 상황에서 충분한 산업안전보건관리비 확보
를 통해 안전한 근로 환경 조성 및 현장 안전사고 예방을 도모하고자 추진된 사항
이므로 업무처리가 공공의 이익을 위한 것으로 인정됩니다.

또한, 사업관계자 간담회 등에서 건의 사항에 대해 지자체, 시공사, 감독관 간
상호 협의 후 산업안전보건관리비 초과 계상에 대한 필요성을 확보하였고, 내부결재
를 득하여 “환경본부 자체 정산 기준”을 마련함으로써 현장 안전사고 예방 체계를
강화한 사항으로 적극적인 업무처리 결과로 볼 수 있어 적극 행정으로 인정됩니다.

따라서, 종합적으로 검토한 결과, “환경본부 자체 정산 기준”은 고의나 중대한

과실이 없고 공공의 이익을 위한 적극적인 업무처리에 해당하므로 적극행정 면책요건에 충족한 것으로 판단됩니다. 【면책】

[적극행정면책 신청서]

※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호에 따라
해당 내용을 공개하지 않습니다.

[적극행정 면책검토서]

※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호에 따라
해당 내용을 공개하지 않습니다.
